

1500645-87.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, juntamente com dois roubos tentados e duplamente majorados, em continuidade delitiva (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500645-87.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500645-87.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL SILVA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 228/2022

Vistos etc.,

I - CARLOS DANIEL SILVA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos V e VII, e artigo 157, § 2º, incisos V e VII c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Doutor Dante Erbolato, n.º 100, Parque Residencial Vila União, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima C. T. de O., 03 (três) potes de creme cosmético.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas M. J. R. de F. e J. C. de O., bens a elas pertencentes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 02 de março de 2022 (fls. 67). O réu foi citado pessoalmente (fls. 74) e apresentou resposta à acusação (fls. 79/80).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido,

tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 85/86 e 104).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 27 de junho p.p., foram ouvidas três vítimas, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 154).

Em debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas; b) o reconhecimento do crime continuado na modalidade tentada; c) a fixação da pena no mínimo legal; d) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do acusado; e) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena; e f) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 155/168).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 19, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20, Laudo Pericial de fls. 120/122 (lesões corporais na vítima M. J. R. de F.) e Laudo Pericial de fls. 151/153 (faca).

Quanto à autoria, o réu optou por permanecer em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo.

Por outro lado, a vítima C. T. de O., ouvida em juízo, disse que se encontrava no interior do ônibus quando foi abordada pelo acusado, que a ameaçou com uma faca e ordenou que ficasse quieta. Afirmou que empurrou o réu e se evadiu; na sequência lhe subtraiu uma sacola contendo cremes cosméticos. Por fim, o reconheceu em audiência.

Ainda, o ofendido J. C. de O., ouvido em juízo, disse que era motorista do ônibus e que durante a prática delitiva o réu o ameaçou com uma faca, bem como que ordenou que entregasse seu aparelho de telefone celular, o que não fez. Asseverou que o acusado pressionou a faca contra sua barriga. Afirmou, no entanto, que o réu não deu continuidade à prática delitiva em razão de os guardas municipais terem iniciado uma perseguição ao ônibus. Por fim, também o reconheceu em audiência.

Além disso, a vítima M. J. R. de F., ouvida em juízo, disse que, momentos após ter iniciado o assalto, o réu veio em sua direção e exigiu a entrega de seu aparelho de telefone celular. Afirmou que fingiu não o ter ouvido. Asseverou que, após a guarda municipal ter iniciado o acompanhamento do veículo, o acusado apresentou nervosismo, a segurou e pressionou a faca contra seu pescoço. Disse que o réu alertou que, caso os guardas municipais ingressassem no ônibus, ele a mataria. Afirmou, no mais, que ficou com marcas de faca no pescoço; ainda, disse que o acusado pisou com força contra o seu pé a ponto de quebrá-lo, o que fez com que ficasse afastada do trabalho por alguns meses e sem remuneração. Por fim, também o reconheceu em audiência.

Por último, o guarda municipal Levi relatou em juízo que um rapaz o abordou e disse que havia avistado um indivíduo no interior do ônibus, que segurava uma faca contra uma senhora. Afirmou que iniciou o acompanhamento veicular e procedeu à abordagem do ônibus, mas que, nesse momento, o réu anunciou que caso ele não descesse "cortaria o pescoço" da vítima M. J. R. de F. Disse que, posteriormente, o ônibus foi novamente interceptado e o acusado foi abordado, de modo que o conduziu ao distrito policial. Por fim, também o reconheceu em audiência.

Primeiramente, não há que se falar em comprometimento das palavras das vítimas, que descreveram com detalhes a ocorrência delituosa, efetuaram o reconhecimento do réu na fase policial (fls. 09 e 12) e o ratificaram em juízo. Além disso, não procede a alegação defensiva no sentido de que o reconhecimento se constituiu em elemento probatório frágil, especialmente porque o acusado foi reconhecido por TODAS as vítimas.

Neste sentido: “Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar

os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP - Ap. n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Nada obstante, observo que o fato de o guarda municipal ter verificado a prática criminosa quando esta já se encontrava em curso não o impede de prestar depoimento em juízo, de modo que suas palavras merecerão o valor que lhes couber para a apuração dos fatos.

Além disso, o depoimento do guarda municipal se deu de maneira harmônica a todo o conjunto probatório, tendo inclusive presenciado a violência e a grave ameaça exercidas pelo acusado, que fez uma das vítimas de refém e ameaçou matá-la.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 31/05/2011)

Observo que, diferente do aventado pela Defesa, o caso em tela diz respeito à prática de um roubo consumado e outros dois na modalidade tentada, tendo em vista que em somente um deles o acusado se apossou dos bens subtraídos, nos termos do Tema n.º 916 do STJ, fixado em sede de Recursos Repetitivos.

Neste sentido: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ - REsp 1499050 / RJ - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Terceira Seção - j. 14/10/2015)

Ainda, verifico que é o caso de se reconhecer a majorante relativa ao emprego de arma branca (faca) durante todo o transcurso da prática delitiva, especialmente porque o seu emprego foi confirmado por todas as vítimas e o seu potencial intimidatório e lesivo se encontra comprovado pelo Laudo Pericial de fls. 151/153. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público, observo que a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima não restou demonstrada no primeiro roubo, que se consumou contra a vítima C. T. de O., tendo em vista que tão logo teve seus pertences subtraídos conseguiu deixar o transporte coletivo e, inclusive, comunicar terceiras pessoas acerca da prática delitiva.

Por outro lado, a mesma causa de aumento deve ser reconhecida com relação aos dois roubos tentados praticados contra as vítimas J. C. de O. e M. J. R. de F., considerando que o acusado as manteve consigo no interior do ônibus por tempo superior ao necessário para a prática delitiva. Além disso, ambas as vítimas tiveram a oportunidade de se retirar do transporte coletivo na ocasião em que ele foi interceptado pela guarda municipal, mas foram impedidos pelo réu.

Neste sentido: "Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). (...) O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito". (STJ - AgRg no AREsp 1715226 / PB - Rel. Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 22/09/2020)

Por fim, conquanto evidente que as subtrações lesaram esferas patrimoniais distintas e se deram por meio de condutas diversas, entendo ser o caso de se reconhecer a figura do crime continuado entre elas, pois perpetradas dentro das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.

Anoto que não é o caso de se reconhecer o concurso formal, como pretendido pelo Ministério Público, tendo em vista que as elementares do tipo penal foram praticadas por diversas vezes pelo réu. Ainda, observo estar presente o requisito implícito de ordem subjetiva, consubstanciado na unidade de desígnios apta a evidenciar que os injustos parcelares constituíram o todo da ação delitativa. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: "O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitativa, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente." (STJ - HC 449.110/SP - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 02/06/2020)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, é o caso de se condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado e em continuidade delitativa com outros dois roubos tentados e duplamente majorados.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, E ARTIGO 157, § 2º, INCISOS V E VII, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, "CAPUT", TODOS DO CÓDIGO PENAL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Por outro lado, observo que as circunstâncias e as consequências do crime extrapolaram os parâmetros comuns do tipo penal, tendo em vista que o delito foi praticado em meio de transporte coletivo e a violência e a grave ameaça exercidas se deram de maneira significativamente acentuada, tendo o réu inclusive usado uma das vítimas como "escudo" e ameaçado matá-la para não ser preso, bem como empregado violência tamanha que a deixou impossibilitada de exercer sua profissão por alguns meses. Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Em razão de sua menoridade relativa, DIMINUO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa. Ainda, tendo em vista que o roubo foi cometido com o emprego de arma branca, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço) o que dá 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Finalmente, em razão da ocorrência do crime continuado, observando-se que foram três os roubos cometidos (um consumado e dois tentados), AUMENTO as penas de 1/5 (um quinto), o que dá, como pena final, 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que declarou trabalhar como servente (fls. 23). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve o emprego de violência e grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado CARLOS DANIEL SILVA DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 75.014.727 - IIRGD - fls. 71/73), à pena segregativa de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso VII, e artigo 157, § 2º, incisos V e VII, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na

forma do art. 71, "caput", todos do Código Penal.

Não obstante primário, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, juntamente com dois roubos tentados e duplamente majorados, em continuidade delitiva (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 611810 / SP - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 09/12/2020)

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 05 de julho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA